

0083436-13.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6610/2014 -

91º Distrito Policial - Ceasa, 927/2014 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELMO PANCHENIAK

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos em correição.

CELMO PANCHENIAK, já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0083436-13.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0083436-13.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6610/2014 -

91º Distrito Policial - Ceasa, 927/2014 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELMO PANCHENIAK

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos em correição.

CELMO PANCHENIAK, já qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, caput, combinado com art. 14, II, ambos do Código Penal, e, após regular processamento do feito, foi sentenciado à pena de 10 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como pagamento de 8 dias-multa, pela prática delitiva (fls. 240/245). A sentença foi publicada em 23 de fevereiro de

2015 (fls. 246). Certificou-se o trânsito em julgado para o Ministério Público em 2 de março de 2015 (fls. 277).

Ato contínuo, os autos foram remetidos ao segundo grau, após o que sobreveio acórdão confirmatório (fls. 291/294), publicado em 12 de dezembro de 2017 (fls. 295). Opostos embargos de declaração defensivos (fls. 299/302), sobreveio acórdão que os rejeitou (fls. 310/312), publicado em 11 de maio de 2018 (fls. 313). Certificou-se o trânsito em julgado à Defesa em 02 de julho de 2018 (fls. 367).

O órgão acusatório pugnou pela vinda da certidão de antecedentes do acusado, a fim de atestar a ocorrência da prescrição da pretensão executória (fls. 374), tendo se manifestado contrariamente ao reconhecimento da prescrição, posteriormente (fls. 416).

Os autos vieram à conclusão.

É o relatório.

Decido.

De fato deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Ora, o réu foi condenado à pena de 10 meses e 26 dias de reclusão, bem como pagamento de 8 dias-multa, prescrevendo, a princípio, em 3 anos, contudo, em se tratando de acusado reincidente, o prazo prescricional é aumentado de 1/3, a rigor do que dispõe o artigo 110, caput, do Código Penal, razão pela qual a prescrição executória é consumada, no caso em tela, após o decurso de 4 anos.

A prescrição executória, conforme mais recente e correto entendimento dos Tribunais Superiores, tem como marco inicial o trânsito às partes, sob pena de se permitir que os inúmeros recursos possíveis se tornem óbice à aplicação da lei penal, tornando-se a interpretação literal da norma verdadeiro desserviço à justiça criminal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF. 1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário). 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que “[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. Logo, “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória” (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022). 3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, “[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto” (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

(AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo. (STF, AgRg no Recurso Especial n. 1.983.259- PR, Min. Relator: Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, Data de Julg.: 26.10.2022) (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 699/STF. AGRAVO INTEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. 1. O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula 699/STF). 2. Manejado o agravo após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 3. Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal nos casos em que o trânsito em julgado da condenação se consuma em data anterior ao manejo de recurso intempestivo. Recurso a destempo não previne o trânsito em julgado. 4. A pretensão executória surge somente com trânsito em julgado da condenação criminal, conforme precedente do Plenário desta Suprema Corte no HC 84.078 (Rel. Min. Eros Grau, Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, j. 05.02.2009), não se iniciando o prazo prescricional respectivo antes deste termo, consoante princípio da actio nata. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 682013 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 05-02-2013 PUBLIC 06-02- 2013)

O presente feito transitou em julgado para a acusação em 02 de março de 2015 (fls. 277). Para a Defesa, após ter interposto recurso de apelação e também opostos embargos de declaração, operou-se o trânsito em julgado em 02 de julho de 2018 (fls. 367). Assim, verifica-se que ultrapassado o lapso temporal de 4 anos a contar do trânsito em julgado, de maneira que a prescrição da pretensão executória consumou-se em 01º de julho de 2022.

Observado que a penalidade de multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 114, II do Código, também se encontra prescrita.

Em face ao exposto, julgo extinta a punibilidade do réu JOSÉ DE SIQUEIRA, já qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, na forma dos artigos 107, IV, c.c. artigo 109, VI e artigo 110, todos do Código Penal.

Comunique-se a Vara das Execuções.

Feitas as necessárias anotações, remetam-se os autos ao arquivo.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA